

מסורת הש"ס

א) [גיטין מד.]. ב) [פי' שלקח חנם עובד סוכנים באונס שלא כדין. ערוך וע"י פפשי"ן]. ג) לקמן קלג. ד) בכורים פ"ג מ"ב, ה) תוספתא דפאה פ"ב ה"ג, ו) רש"ל מ"ו, ז) ש"ל שנשבע. רש"ל, ח) [נמלכד ה' ט] [נ"ך קט.]. י) [נמלכד ה' ט] [נ"ס]. ל) בס"ח: לשכר, מ) ש"ל ומת,



תורה אור השלם

1. וברמך לא תעולל ופרט ברמך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אנו יי אלהיכם:

ויקרא יט י

2. כי תבצר ברמך לא תעולל אחרוך לגר ליתום ולאלמנה ויתד:

3. כי תחבט זיתך לא תפאר אחרוך לזר ליתום ולאלמנה ויתד: דברים כד כ



גליון הש"ס

גב' א' איקרו עם. ע"י שטעות דף יד ע"ח מוס' ד"ה כול:



מוסף רש"י

חייב לעשר. עליה, דהוי כמוכר [גיטין מד.]. נותנן. לוקט. לכהן. ואין הטבח מנכה לו כלוס, לפי שלא מכר לו את המתנת מסתמא [לקמן קרח: ובעי"ז ב"ק קסו.]. לקח הימנו במשקל. דהשתא ודאי זיין ליה [לקמן שס.]. ומנכה לו מן הדמים. מששטטה זכו כהנים מתנותיהם והדין על הטבח [שס.]. באנפרות. הפסד [שס.].

הזרוע והלחיים פרק עשירי חולין

דאסו לידה. דכהן: **צטצליהו**. שהפקד הטצל אכלו: **כמי שהורמו דמיין**. וזה צהס מן ההפקר שהרי קדם. ל"א שמסר לו את הטצל לזכות בתרומה שבו: **אס בחובו**. שהיה חייב לו דצר קלוב ממון: **חייב לעשר**. ממקום אחר וליתן לכהן שהרי הוא כמוכר: **ואס באנפרות**. בהפסד ועל חנס פטור מלעשר. קתני מיהת אס בחובו חייב לעשר אלמא יס לו תוצעין דאי לא דינא הוא שישלם לו על כרחו מאי חיוב מנאז איכא הא לא פש גביה מידי: **שאני הסס דקא משתרשי ליה**.

הסס לאו צהאלאה צדיינין תנן צה אלא חיובא צעלמא כשאר חיובי מעשרות ומיוצא ודאי איכא עליה דהא משתרשי ליה כלומר משתכר הוא צה שהרי היה צריך לפדוע מעות: **א"ל** לטבח: **מכור לי בני מעיה**. בני מעיה של פרה וזו: **והיו צהן מסתוס**. הקצה: **נוסגן**. לוקח זה לכהן: **ואין**. המוכר מנכה לו ללוקח מן הדמים שהרי היה יודע הלוקח שהמתנות שס וזה לא מכר לו הקצה: **לקח הימנו צמשקל**. הליערא כך וכך ושקל לו הקצה: **נוסגן**. לו לוקח לכהן שהרי הגזל אכלו וצריך להשיצ: **והטבח ינכה לו מן הדמים**. על כרחו שמכר דצר שאינו שלו: **ואמאי**. נותנן לכהן ליהוי כמזיק כו': **פשעה נכסי כהן**. לא ידעתי היכן שגויה ובספרים אינה כתובה צשוה ומואל

אני ט"ו מתנות כהונה שכולן נכסי כהן לעשות צהן כל צרכיו התרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והבכורים וראשית הגז ומתנות של חולין ושל קדשים והקדן והחומש של גזל הגר ושדה אחזה ושדה חרמים וזכור צעל מוס ופדיון הצן ופדיון פטר חמור ונראה צעניי שכולן שגוים צה וחשיצ תרומה ותרומת מעשר והדמאי וחלה כחדל דכולהו תרומה נינהו וזכור ופדיון הצן ופדיון פטר חמור כחדל וקדן וחומש דגזל הגר חדל וכולהו הך מתנה לכהן הן ולקמן צפירקין (דף קלג:) חשיצ כל כ"ד מתנות כהונה. הגזל את הגר ונשצע לו ומת הגר ואח"כ הודה ונשצע" לשקר דאמר רחמנא ואס אין לאיס גואל וגו'*) וכי יס נך אדס צישראל שאין לו גואלים אלא זהו גר שמת ואין לו יורשין*) וכמיצ האשס המושצ לה' לכהן" ומניא צפרק הגזל צצ"ק (דף קי.) האשס זה קרן המושצ זה חומש דבצי נשצע לשקר צפקדון או גזל כמיצ ציה חומש צין בגזל צצירו צפרשת ויקרא [ה] צין בגזל הגר צפרשת נשאס: **למה אמרו**. למאי הלכתא: **וס"ס**. אע"פ שאינו לאכילה ולא לדברו^ל שיצא לידי אכילה. ולצי

מגמגס למאי תנייה הואיל ותנא דאפי' צהמה טמאה לוקח מהן: **חטיף מסתפא**. כשהיו התינוקות מוליכין הזרוע והלחיים והקצה לכהן חוטפס מידיהם: **לא מסתפיה**. לא די דכשהוא שוחט את צהמתו אין אנו כופין אותו לתת מתנות לכהן אחר: **אלא מיהטף גמי חטיף**. צתמיה: **ורב**. מאי דעתיה דאמר לא מסתפיה דלא שקלינן מיניה דמשמע שהיינו יכולין לכופו לכך ונמנעין אנו: **אי איקרו עם לשקול מיניה**. דהא מאת העס מאת וצחי הוצת כמיצ (דברים יח) ואי לא איקרו עם רחמנא פטריה ומאי טיבוצתא עבדינן גציהו: **מספקא ליה**. לרב ומשוס ספיקא פטר ליה דהמוציא מחצירו עליז הראיה: **להא שמעתא**. דרב דמספקא ליה: **ד' מסנות ענייט**. הנוהגות צכרס ואלו הן: **הפרט והעוללות**. כדכתיב (ויקרא יט) וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט וצמס' פאה (פ"ו מ"ח) מפורש איהו עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף: והשכחה

דאתנו לידיה בטבלייהו וקסבר האי תנא מתנות ש"א הורמו **כמי שהורמו דמיין**. ומשעת הרמה ואילך היינו מכי אתנו לידיה אפילו צטצליהו וא"ת אמאי לא משני דפשטא דצריימא דקתני פטור מן התשלומין היינו דאתנו ליד כהן צטצליהו וקסבר האי תנא מתנות שלא הורמו לאו כמי שהורמו דמיין

ומש"ה פטור דאין לו לכהן אלא משעת הרמה ממש והוה ניחא טפי דהוי לשון הרמה דוקא וי"ל דאי הוה מוקי לה הכי אז לא היה חדוש הדיוק כלל הא משעת הרמה ואילך משלם דהא פשיטא דמשלם כיון דאתנו ליד כהן והורמו אצל השמא עיקר הצריימא משמיענו דמזיק מתנות כהונה או שאכלן פטור ודיוקא קמ"ל דאע"ג דאתנו לידיה אי צטצליהו חייב דכמי שהורמו דמיין: **שאני התם דקא משתרשי ליה**. דצמקוס זה הניח לו המלך שאר ממון ואס מאמר מתנות כהונה כשאכלס משתרשי ליה צצמקוס זה לא אכל דצר אחר ואמאי פטור וי"ל דלא דמי לאנסו צית המלך גרנו דתצמיהן לא לקח משלו אצל צאכלו אפשר דלא משתרשי ליה שהיה ממענה: **הכי גרסי' בפ' ר"ח שבועה נכסי כהן**. ולא חשיצ הכא כל כ"ד מתנות כהונה דחשיצ לקמן צפירקין (דף קלג:) דלא חשיצ הכא אלא הך דאסורים לזרים והס ממון כהן והא דחשיצ מתנות אע"פ שמתורות לזרים משוס דצצלי ודמו לתרומה כדאמר לקמן (קלג:) אע"ג דליה הלכתא הכי היינו דלא הוי כאכול טצלים אצל מ"מ איסורא איכא לאכול מצהמה שלא הורמה מתנותיה א"י לא חשיצ אלא מידי דצר אכילה והא דלא חשיצ צכור משוס דאכתי לאו צר אכילה הוא שצריך שמיטה: **מעשר עני** המתחלק בתוך הבית. דוקא נקט המתחלק צתוך הצית דשני דיני מעשר הס אחד מתחלק תוך הצית ואחד מתחלק צתוך הגרנות כדמשמע צפ"צ דגדרים (דף פד:) ואותו המתחלק תוך הגרנות אין לצעלים צו טובת הנאה אלא צאזות המתחלק צתוך הצית ובספרי מפרש להו מקראי כתוב אחד אומר מקצה שלס שגיס תוציא את כל מעשר צצוצאתך והנחת אלמא צריך להניחו צגורון וצאזין ענייט ונוטלין אותו וכמוצ אחד אומר כי תכלה לעשר וגו' ונתת ללוי וגו' אלמא צתוך הצית מחלקו מדכמיצ*) והנחת הא כי"צ עד הפסח שהוא זמן גשמים ואס מניחו צתוך נפקס מחלקו צתוך ציתו וזה מעשר עני המתחלק צתוך

הצית מכאן ואילך שהוא ימי הקיץ מניחו צתוך צגרנות וענייט צאים ונוטלין אותו: **י"ש בו טובת הנאה א"בעליים**. נראה דדצר שיש צו טובת הנאה לצעלים אפילו צא עני ולקחו מוציאין מידו ודצר שאין צו טובת הנאה לצעלים לקחו אין מוציאין מידו ומיהו אס לא לקחו וצא עני ושאלו ממנו אס ירצה לא יתן לו דקרי ליה לעיל ממון שאין לו תוצעין ואס היה צריך ליתנו לתוצעו א"כ הוי יס לו תוצעין: **צמר אחריו אחריו מו"ת**. ואע"ג דאצטריכו למכתב ולא הוי מופנה גלוי מילתא צעלמא הוא דכמו שיש צזה אחריו פאה ה"י יס צזה אחריו פאה ולאו ג"ש ממש היא אי גמי מדכמיצ צכחה צלשון אחריו ש"מ לג"ש אתא וז"ע למה לא גמרינן צג"ש דאחריו דלהוי פרט צזית כמו צכרס ובהי דלענין עוללות לא אפשר למילף צאזין דלא שייך ציה אחיהו עוללות כל שאין לו לא כתף ולא נטף: כגון

קלא.

עין משפט נר מצוה

א [מ"י פ"ו מהלכות מעשר הלכה ז':]
ב [מ"י פ"ד מהל' בכורים הל' י"ד ופ"ח מהל' בכורות הל' ג סמג עשין קמב ר"א טוש"ע י"ד סי' סא סעיף יג וסי' שו סעיף ו:]
ג [מ"י פ"ט מהל' בכורים הל' ח טוש"ע י"ד סי' סא סעיף כג:]
ד [מ"י פ"ח מהלכות מתנות עניים הל' ז:]
ה [ה מ"י שס הלכה ח:]
ו [מ"י שס פ"ו הל' י:]



שיטה מקובצת

א) בטבלייהו חייב דכמי שהורמו דמיין ועוד י"ל דאתנו לידיה בטבלייהו וקסבר מתנות שלא הורמו כמי שהורמו דמיין הלכך אם אכלן אחר הרמה חייב שכבר וזה כהן הכהן ואם קודם הרמה פטור דגוירת הכתוב דאין לו בהן אלא משעת הרמה ואילך עד שהוברר חלק של כהן ומיהו אחר הרמה אהניא הא דאתא לידיה שזכה בהן הכהן וממונו הוא. הרא"ש ד"ל: